

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Abandono de Função (art. 323 do CP)

Vamos lá.

Veja como o crime de “ABANDONO DE FUNÇÃO” está tipificado no Código Penal:



Tome nota!

*Art. 323 - **Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei:**
Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.*

O primeiro ponto de destaque desse crime é que só pode ser cometido por FUNCIONÁRIO PÚBLICO INVESTIDO EM **CARGO PÚBLICO**. Em outras palavras, **NÃO HÁ CRIME SE OCORRER ABANDONO DE FUNÇÃO PÚBLICA**.



Perigo!

CUIDADO: o crime é erroneamente chamado de “Abandono de FUNÇÃO”, mas na verdade a conduta é ABANDONO DE CARGO.

Além disso, para ser crime, o abandono deve ser **ILÍCITO**, ou seja, **fora dos casos permitidos em lei**. Nesse sentido, greves legais afastam a caracterização do crime.

Mas quando eu posso dizer que houve ABANDONO?

Quando o funcionário público não está presente no exercício do cargo (nas hipóteses em que deveria estar presente). Entretanto, deve existir uma **PROBABILIDADE** de dano ao serviço público. Não há prazo fixo para caracterização.



Citação Doutrinária

Veja o que ensina *Damásio de Jesus* in *Código Penal Anotado*:

Deve ser por um tempo razoável, juridicamente relevante. Se há abandono, porém sem causar probabilidade de dano ao poder público ou por tempo insignificante, não existe delito.

Ressalta-se que para configuração do crime **não há necessidade de efetivo prejuízo público**. Entretanto, se esse prejuízo ocorrer, a situação do funcionário público irá se complicar ainda mais.

Isso porque esse crime prevê **duas formas qualificadas**, ou seja, duas formas de se cometer o crime que são punidas com maior rigor:

1 – Se o abandono de função resultar em prejuízo público;

2 – Se o abandono de função ocorrer na faixa de fronteira (faixa até 150 km da linha da fronteira).

Veja como está previsto no tipo penal:

Art. 323 - Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei: Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

§ 1º - Se do fato resulta prejuízo público:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 2º - Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Por fim, considerando que o crime se configura com uma **OMISSÃO** (DEIXAR DE ESTAR PRESENTE NO CARGO PÚBLICO; ABANDONAR O CARGO PÚBLICO) **não há possibilidade de TENTATIVA**.

Revise o tema e fique atento as qualificadoras (ponto preferido das bancas)

Saudações.

Professor Rafael Albino.

E falou Jesus: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei". Mateus 11:28

Resumo

ABANDONO DE FUNÇÃO

Art. 323 - Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

§ 1º - Se do fato resulta prejuízo público:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 2º - Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

NÃO HÁ CRIME SE OCORRER ABANDONO DE FUNÇÃO PÚBLICA (SÓ DE CARGO PÚBLICO). CUIDADO: o crime é erroneamente chamado de “Abandono de FUNÇÃO”, mas na verdade a conduta é ABANDONO DE **CARGO**.

O abandono deve ser **ILÍCITO**, ou seja, **fora dos casos permitidos em lei**.

Deve existir uma **PROBABILIDADE** de dano ao serviço público. Mas não há necessidade de **efetivo prejuízo público para consumação**.

Existem **duas formas qualificadas**:

1 – Se o abandono de função resultar em prejuízo público;

2 – Se o abandono de função ocorrer na faixa de fronteira (faixa até 150 km da linha da fronteira).

É UM CRIME OMISSIVO. Não há possibilidade de TENTATIVA.

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
